东莞市清溪镇“10·31”一般车辆伤害事故调查报告

2018年10月31日8时30分左右，位于清溪镇松岗村松岗一街5号的东莞市三丰再生资源有限公司内发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。为查清事故原因，明确事故责任，防止类似事故的发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，市人民政府成立了由清溪镇人民政府、清溪镇安监分局、清溪镇监察室、清溪镇经济科技信息局、清溪镇总工会、清溪镇公安分局和清溪镇再生资源管理办组成的事故调查组，并邀请东莞市第三市区人民检察院派员参加本次事故的调查工作。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，基本查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、东莞市三丰再生资源有限公司（下简称三丰公司），成立于2013年7月5日，法定代表人为刘三阳，住所东莞市清溪

镇松岗村松岗一街5号，注册资本：人民币叁万元，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91441900073540542D，营业期限至：长期。经营范围：再生资源回收（含废旧金属回收），使用总面积为2000平方米左右。自2012年以来，三丰公司把部分废品区出租给陈文和使用，双方未签订租赁协议、只是口头承诺。陈文和可以使用废品区面积为400平方米，每月租金4500元人民币。双方未签订《安全生产责任书》等文件材料。

（二）事故相关人员情况

1、刘三阳，男，汉族，1964年12月16日出生，已婚，小学文化，身份证号 ，户籍湖南省祁东县风石堰镇毕花村4组8号，为三丰公司法定代表人。

2、陈文和，男，汉族，1990年8月12日出生，已婚，身份证号 ，户籍广西灵山县三隆镇石碑村委会白学垌村3号，陈文和不是三丰公司的员工，只是租用刘三阳部分场地进行回收废品业务，并与妻子、女儿（陈苡珊）同住三丰公司宿舍区。

3、唐学军，汉族，男，出生1987年2月16日，身份证号： ，住址：湖南省祁东县风石堰镇紫冲村10组6号，自2016年10月份入职三丰公司，主要负责驾驶叉车作业，唐学军本人未持有特种作业人员资格证。为涉事叉车司机。

4、刘月华，男，汉族，1990年12月10日出生，已婚，中专文化，身份证号 ，户籍湖南省祁东县风石堰镇毕花村4组，为三丰公司主管。

5、陈苡珊，女，汉族，2017年5月26日出生，出生证号：　　，户籍广西灵山县三隆镇石碑村，常住地址清溪镇松岗二街，唐学军在驾驶叉车倒车过程中不幸碾压到陈苡珊，致使陈苡珊送医院抢救无效死亡。为陈文和的小女儿。

（三）涉事车辆情况

设备名称：内燃平衡重式叉车，车辆型号：CPC35，设备类别：机动工业车辆，制造单位：衡阳合力工业车辆有限公司，制造日期：2017年10月11日，设备出厂编号：020358C3938，燃料种类：内燃，额定起重量3500kg，使用单位：东莞市三丰再生资源有限公司。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

据叉车司机唐学军、现场主管刘月华、陈文和等人的笔录描述：2018年10月31日约8时，陈文和夫妻在宿舍区照顾女儿陈苡珊，小女孩在宿舍外面走廊的桌子上吃面条，唐学军正在废品站进行叉车作业，驾驶叉车将堆放在公司内的废纸叉到货车上，准备拉出去卖掉。直到8时30分左右，陈文和去上洗手间，小女孩妈妈去厨房打自己的早餐，留下小女孩单独在桌子上吃面条。唐学军装完货，继续驾驶叉车整理掉落在地面上的废纸叉回堆放区，在倒车过程中，大概5米左右，唐学军感觉后面撞到障碍物，于是下车察看，发现小女孩陈苡珊面朝下的趴在左后轮后面，唐学军马上过去将小女孩抱起来，看见她的面上流了很多血，立即叫上公司的其他人员，小女孩夫妻听

到出事了，一起将小女孩送往清溪医院进行抢救，经医生抢救，证实伤者陈苡珊已经死亡。

（二）应急救援情况

事故发生后，三丰公司现场作业主管刘月华立即组织公司其他人员将伤者送往清溪医院进行抢救，事故发生地离清溪医院约3分钟车程，到达清溪医院经医生抢救现场判定伤者陈苡珊已抢救无效死亡，东莞市清溪医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实伤者陈苡珊因重度颅脑外伤于2018年10月31日死亡。

接清溪交警大队通知后，清溪镇公安分局、安监分局执法人员及时赶赴事故现场进行处置，排查事故隐患，防止事故扩大的同时，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

此次救援及时，未造成二次事故，经评估，此次应急救援得当。

（三）事故善后处理

事故发生后，清溪镇政府高度重视事故善后处理工作。东莞市三丰再生资源有限公司法人代表刘三阳与死者陈苡珊的家属已经进行协商，目前该事故善后及赔偿工作已完成。并且事故单位和陈苡珊家属已签订一份“人民调解协议书”。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

1、人员伤亡情况

清溪镇“10·31”一般车辆伤害事故造成1人死亡：陈苡珊（死者），女，汉族，2017年5月26日出生，出生证号：　　，

户籍广西灵山县三隆镇石碑村，常住地址清溪镇松岗二街东莞市三丰再生资源有限公司宿舍区。

2、直接经济损失

据估算，该起事故直接经济损失约人民币 50 万元。

四、相关单位履行职责情况

（一）清溪镇经济科技信息局

清溪镇经济科技信息局一直高度重视特种设备监管工作，今年以来，共对全镇 505 家企业、单位的特种设备进行了隐患排查，共组织检查组 274 个检查人员 1230 人次，排查特种设备 1339 台，其中排查电梯 395 部，起重机 380 台，场（厂）内专用机动车辆 286 台，锅炉 44 台，压力容器 215 台、压力管道 19 段，发现安全隐患 36 起，发放整改通知书 36 份，完成整改 36 起。大大提升了企业、单位对特种设备的安全意识，有效防范了特种设备安全事故的发生。2018 年，召开起重机械专项整治动员大会暨安全教育培训会一次，特种设备安全生产大排查大整治专项会议一次，举办特种设备安全兼职监察员培训一次，举办企业特种设备安全管理员培训一次，开展燃气泄漏应急演练活动一次，举办了以“生命至上、安全发展”为主题的“安全生产月”和“安全生产万里行”咨询日活动一次，现场讲解了特种设备安全生产法律法规知识和安全常识，并提供特种设备提供政策法规、应急救援等方面的咨询服务，并在现场接受群众举报特种设备安全生产违法行为。活动中，工作人员向群众免费派发特种设备安全生产宣传资料 500 余份。

（二）清溪镇再生资源管理办

2018年全年清溪镇再生资源管理办对全镇再生资源回收企业安全生产工作进行全方位的拉网式的巡查排查，主要做到如下几点：

1、按照镇安委办的工作要求，积极联同成员单位，对全镇的再生资源经营企业进行巡查排查安全隐患工作，并且要求各村（居）回收企业负责人签订安全责任书157份，将安全责任层层落实。

2、精心组织村（居）的主干力量，对各村（居）范围内的再生资源回收企业进行消防安全隐患排查，对存在问题的企业给予提出更改，现场能整改的立即整改或限时整改，存在“三合一”现象的，必须当场整改，为防止“回巢”现象，要求各村（居）的警务配合，实行不定时的复查和监督，通过全面努力，共出动人员1372人次，共巡查、排查再生资源回收企业场所共157家，发现安全隐患43起，发出书面整改通知书43份，完成整改43起，全年共取缔了7家无证照经营站点。

3、对全镇再生资源回收站场临时建筑物集中作业经营场所实行排查登记的工作安排，组织发动基层各村（居）的主干力量，对全镇持证经营的157个站场进行排查，没有发现场地受外围隐患因素威胁的设站点，即：滑坡、坍塌、爆燃、挤压、物体打击（起重机等）的危险因素。

（三）东莞市三丰再生资源有限公司

安排未取得场（厂）内专用机动车辆（叉车）《特种设备作业人员证》的唐学军驾驶叉车，未对从业人员进行安全生产

教育培训保证从业人员具备必要的安全生产知识并熟悉安全操作规程。

五、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量调查询问取证工作，对事故现场进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料,基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

1、陈文和夫妻履行监护职责不到位。年仅1岁零五个多月的小女孩陈苡珊在无人看管的情况下，进入叉车作业区域。

2、唐学军驾驶叉车在倒车作业过程中没有仔细观察后方环境状况，碰撞位于叉车后方的小女孩陈苡珊致其死亡。

（二）事故间接原因

1、唐学军在未取得场（厂）内专用机动车辆（叉车）《特种设备作业人员证》情况下驾驶叉车。

2、三丰公司安排未取得场（厂）内专用机动车辆（叉车）《特种设备作业人员证》的唐学军驾驶叉车，未对从业人员进行安全生产教育培训保证从业人员具备必要的安全生产知识并熟悉安全操作规程。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定，清溪镇“10·31”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告及调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规有关规定，建议对清溪镇“10·31”一般车辆伤害事故有关责任人做出如下处理:

（一）东莞市三丰再生资源有限公司

东莞市三丰再生资源有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故负有责任，建议由安监部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

（二）陈文和夫妻

陈文和夫妻，应当依法履行对未成年人监护职责和抚养义务，其夫妻二人未保护好被监护人陈苡珊的人身、财产及其他合法权益，违反了《中华人民共和国未成年人保护法》的相关规定。鉴于其女儿陈苡珊已死亡，建议不再追究其责任。

（三）唐学军

唐学军，男，汉族，31岁，涉事叉车司机，在未取得场（厂）内专用机动车辆（叉车）《特种设备作业人员证》情况下驾驶叉车，违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的相关规定，从事生产作业，鉴于其从业机构东莞市三丰再生资源有限公司没有为其提供合法的安全生产教育和管理条件，建议由东莞市三丰再生资源有限公司对其作业过程的安全行为给予批评教育。

（四）刘三阳

鉴于东莞市三丰再生资源有限公司法人刘三阳履行了安全生产工作职责，且配合事故调查及善后工作，建议不予追究责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

此次事故暴露出部分企业安全生产管理存在漏洞，从业人员安全教育和培训不到位，从业人员安全生产意识淡薄，违规违章行为未及时得到纠正等问题。

（一）强化企业安全生产管理。企业要主动履行安全生产主体责任，健全安全管理规章制度，完善企业内部安全培训制度，严格执行“三级”安全培训教育，未经安全培训考核合格的从业人员不得上岗作业。确定叉车司机作业范围，设置圈定标识，设立“外人禁止靠近”的安全警示牌。

（二）落实安全生产责任制。企业要加强安全生产责任制的落实，完善各作业岗位安全操作规程，确保特种作业人员必须取得相应资格证书后方能上岗作业，对生产经营活动过程中存在各种违章操作行为，要及时制止并督促改正，及时消除违章指挥、违反操作规程、无证上岗等风险隐患，防止类似事故再次发生。

（三）完善企业安全生产隐患排查制度。企业应组织有关管理人员全面开展生产安全隐患大排查，对排查出的问题要编制整改方案落实整改，特别是生产区域与生产设备存在的安全隐患，要采取切实有效措施整改到位。

（此页无正文）

东莞市清溪镇“10·31”一般车辆伤害事故调查组

2018 年 12 月 13 日